

Occupazione del sottosuolo per i serbatoi dei distributori di carburante: come deve essere fatto il calcolo?

Il legislatore ha previsto una tariffa speciale per i serbatoi disciplinata al comma 829 nel quale si stabilisce:

“... Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.”

Sulla base della speciale disciplina riservata ai serbatoi, non si dovrà fare riferimento ai mq ma bensì alla capacità dei serbatoi stessi.

Il criterio di misurazione delle occupazioni a mq è infatti superato dal Legislatore in alcune particolari fattispecie, come ad esempio le reti per i servizi pubblici (tariffa ad utenza), i passi carrabili (tariffa a metro lineare) e appunto i serbatoi (tariffa a capacità)

